

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION — ResaPresta

1. Objet

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles la Fédération des espaces et des centres sociaux de Guadeloupe et Saint-Martin (FEVES) met à disposition la plateforme ResaPresta, ainsi que les droits et obligations des utilisateurs dans ce cadre.

ResaPresta est un service de coordination entre des centres sociaux et des prestataires (animateurs, éducateurs, psychologues et autres intervenants) en vue de l'organisation d'ateliers. La FEVES agit en tant qu'éditeur et opérateur de la mise en relation ; elle n'est pas partie aux missions exécutées entre un centre social et un prestataire.

2. Définitions

- **Plateforme** : le service ResaPresta, accessible à l'adresse resapresta.fr ;
- **Référent** : utilisateur agissant pour le compte d'un centre social, habilité à créer des sessions d'ateliers et à solliciter des prestataires ;
- **Prestataire** : intervenant professionnel référencé sur la Plateforme, habilité à répondre aux demandes de mise en relation ;
- **Administrateur** : personnel habilité de la FEVES assurant la gestion du référencement et du catalogue ;
- **Atelier / Session / Créneau** : les unités d'organisation des interventions planifiées sur la Plateforme.

3. Acceptation des CGU

L'accès et l'utilisation de la Plateforme impliquent l'acceptation pleine et entière des présentes CGU. Tout utilisateur créant un compte sur la Plateforme reconnaît avoir pris connaissance des CGU et les accepter sans réserve. Les présentes CGU s'adressent à des utilisateurs agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leurs fonctions au sein d'une structure ; elles ne sont pas conçues pour un usage par un consommateur agissant à titre personnel.

4. Accès à la plateforme et création de compte

L'accès à la Plateforme est réservé aux utilisateurs disposant d'un compte créé ou validé selon les modalités suivantes :

- Les comptes **Référent** sont créés ou validés par un Administrateur, sur rattachement à un centre social identifié ;
- Les comptes **Prestataire** sont créés sur demande de référencement, soumise à validation par un Administrateur, le cas échéant après vérification des pièces justificatives demandées (diplômes, attestations professionnelles) ;
- Les comptes **Administrateur** sont créés par la FEVES pour son propre personnel habilité.

Chaque utilisateur est responsable de la confidentialité de ses identifiants de connexion et de toute activité réalisée depuis son compte. Toute suspicion d'accès non autorisé doit être signalée sans délai à la FEVES.

5. Obligations générales des utilisateurs

Chaque utilisateur s'engage à :

- Fournir des informations exactes, complètes et à jour lors de son inscription et tout au long de l'utilisation de la Plateforme ;
- Utiliser la Plateforme conformément à sa destination, à l'exclusion de tout usage frauduleux, abusif ou contraire à la réglementation applicable ;
- Ne pas porter atteinte au bon fonctionnement technique de la Plateforme ;
- Respecter les droits des autres utilisateurs, notamment leur vie privée et la confidentialité des échanges réalisés via la Plateforme.

6. Obligations spécifiques des prestataires référencés

6.1 — Confidentialité des informations relatives au projet

Dans le cadre de son référencement et de son intervention au sein du projet « Carnet d'Accompagnement à la Parentalité – Mobilisation Familiale », le Prestataire reconnaît que les informations, documents, données, fichiers, échanges, méthodes et procédures portés à sa connaissance par l'intermédiaire de la Plateforme ou de ses utilisateurs revêtent un caractère confidentiel.

Le Prestataire s'engage à :

- Ne divulguer aucune information confidentielle à un tiers, sous quelque forme que ce soit ;
- N'utiliser les informations confidentielles qu'aux seules fins de l'exécution des prestations pour lesquelles il est sollicité ;
- Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la protection des données auxquelles il a accès ;
- Limiter l'accès à ces informations à ses seuls collaborateurs directement concernés par l'exécution de la prestation, soumis à une obligation de confidentialité équivalente ;
- Respecter les dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, notamment le RGPD.

Cette obligation de confidentialité demeure en vigueur pendant toute la durée du référencement et pendant une période de cinq (5) ans suivant la fin de la relation contractuelle, quelle qu'en soit la cause. Toute violation pourra entraîner la suspension ou la suppression du référencement, sans préjudice de toute action en réparation des préjudices subis.

6.2 — Communication des informations professionnelles aux fins de mise en relation

Le référencement du Prestataire sur la Plateforme a pour objet de permettre sa mise en relation avec des centres sociaux en vue de l'organisation d'ateliers. À cette fin, et comme condition d'exécution du service de mise en relation auquel il adhère en se référant, le Prestataire autorise la FEVES à présenter aux référents des centres sociaux les informations professionnelles qu'il renseigne sur la Plateforme, notamment :

- Son identité professionnelle et ses coordonnées professionnelles ;
- Le cas échéant, son numéro SIREN/SIRET ;
- Ses domaines d'intervention, compétences, certifications et qualifications ;
- Ses disponibilités déclarées sur la Plateforme.

Cette communication est strictement limitée à la finalité de mise en relation décrite ci-dessus et aux utilisateurs habilités de la Plateforme (référents des centres sociaux, personnels habilités de la FEVES). Elle ne constitue pas une autorisation de prospection commerciale, de diffusion publique ou de communication à des tiers extérieurs à la Plateforme.

Le traitement des données personnelles afférent à cette communication est décrit dans la Politique de confidentialité de la Plateforme, à laquelle les présentes CGU renvoient pour le détail des finalités, bases légales, destinataires et droits des personnes concernées.

Le Prestataire garantit l'exactitude des informations communiquées et s'engage à les maintenir à jour ; il demeure seul responsable des informations qu'il renseigne sur la Plateforme.

Le Prestataire peut à tout moment demander le retrait de son référencement. Ce retrait entraîne la cessation de la communication de ses informations professionnelles aux centres sociaux pour les mises en relation futures, sans effet sur les missions déjà engagées avant la date de la demande.

6.3 — Absence de cession de clientèle

Le référencement du Prestataire sur la Plateforme et la communication de ses informations professionnelles ne confèrent aucun droit de propriété sur la clientèle, les prospects ou les données de la Plateforme. Le Prestataire s'interdit d'utiliser les informations obtenues par l'intermédiaire de la Plateforme à des fins de prospection directe en dehors des missions pour lesquelles il a été mis en relation, sauf accord écrit préalable de la FEVES.

7. Obligations spécifiques des référents

Le Référent s'engage à utiliser les informations professionnelles des prestataires consultées sur la Plateforme aux seules fins de l'organisation des ateliers relevant de son centre social, et à ne pas les communiquer à des tiers étrangers à cette finalité.

8. Responsabilités et garanties

La FEVES assure la mise à disposition de la Plateforme en tant qu'outil de coordination. Elle n'est pas partie au contrat ou à la mission éventuellement conclue entre un centre social et un prestataire à l'issue d'une mise en relation, et ne saurait être tenue responsable de l'exécution, de la qualité ou des conséquences de cette mission.

La FEVES ne garantit pas l'exactitude des informations renseignées par les utilisateurs et ne saurait être tenue responsable des interruptions de service, notamment celles imputables à ses prestataires d'hébergement technique.

9. Propriété intellectuelle

Les contenus de la Plateforme (textes, structure, logos, éléments graphiques) sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et restent la propriété de la FEVES. Toute reproduction ou exploitation non autorisée est interdite.

10. Protection des données personnelles

Le traitement des données personnelles réalisé dans le cadre de l'utilisation de la Plateforme est décrit dans la Politique de confidentialité de ResaPresta, qui fait partie intégrante des présentes CGU.

11. Durée, suspension et résiliation du référencement

Le référencement est conclu pour la durée de la relation entre l'utilisateur et la FEVES. La FEVES peut suspendre ou supprimer un compte en cas de manquement aux présentes CGU, notamment en cas de violation de l'obligation de confidentialité, sans préjudice de toute action en réparation.

12. Modification des CGU

La FEVES peut modifier les présentes CGU à tout moment, notamment pour se conformer aux évolutions législatives, réglementaires ou techniques. Les utilisateurs seront informés de toute modification substantielle.

13. Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes CGU sont soumises au droit français. À défaut de résolution amiable, tout litige relatif à leur interprétation ou à leur exécution relève de la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Basse-Terre.

14. Contact

Pour toute question relative aux présentes CGU : cap-cd@fevesguadeloupeetsaint.org

Dernière mise à jour : juin 2026.

Document de travail établi à partir des informations communiquées par la FEVES, sur l'hypothèse d'un usage exclusivement professionnel de la Plateforme par l'ensemble des utilisateurs (centres sociaux, prestataires indépendants ou employeurs, personnels FEVES). À faire valider par un professionnel du droit avant publication officielle, notamment sur la clause de confidentialité (section 6.1) et son articulation avec la convention de financement public applicable au projet.